



משרד המשפטים

תיק: 48/12

מפקחת על רישום מקרקעין חולון בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין ברחובות

1

התובעת: נציגות הבית המשותף – רח' קלישר 18, ראשל"צ

נ ג ד

הנתבע: מיכאל מלכה

פסק-דין

1. האם רשאי בעל דירה להחנות כלי רכב מסחרי (משאית) באופן שחלק מהחניה חופף את שטח החניה הצמודה לדירתו ואיל ו החלק האחר "גולש" לעבר הרכוש המשותף? זוהי השאלה בה אני נדרשת להכריע במסגרת תביעה זו.
2. התובעת שהיא נציגות הבית המשותף רחוב קלישר 18 ראשון לציון הידוע גם כגוש 5116 חלקה 41 הגישה תביעה כנגד הנתבע שהוא בעליה של אחת מדירות הבית. לטענת התובעת, לדירת הנתבע צמודה חניה אך מאחר ו שטחה של החניה הצמודה לדירתו אינו מספיק לשם חניית המשאית המשמשת אותו הוא משיג את גבול הרכוש המשותף ועושה בו שימוש שאיננו סביר. לגישת התובעת השימוש בחניה באופן שתואר לעיל מפריע לשימושם של יתר בעלי הדירות ברכוש המשותף ומונע מהם הנאה סבירה ממנו. בנוסף, מפריע השימוש באופן הנ"ל לבעלי הדירות שחנייתם מצויה בסמיכות לחניה הצמודה לנתבע. עוד טוענת התובעת כי לרשות הנתבע עומדים חניונים רבים הסמוכים לבית ו מיועדים, בין היתר, לחניית כלי רכב מסחריים וכי אין מניעה להחנות המשאית בחניונים אלו.
3. הנתבע מאשר כי הוא אכן מחנה משאית ולא רכב פרטי אך טוען כי חלקה הארי של החניה חופף את החניה הפרטית הצמודה לדירתו. מאחר ואורך המשאית ארוך יותר מאורכה של החניה הצמודה לדירתו נהג להחנותה תוך חריגה לאחור (לעבר מדרכה שהיא רכוש משותף אך בפועל היא משרתת בעיקר את דירתו). משהביעה התובעת התנגדות לאופן החניה הנ"ל נאלץ הנתבע להחנות תוך חריגה של חזית המשאית לפנים לגביה נטען כי היא מפריעה לבעלי החניות הסמוכות. לטענת הנתבע נציג התובעת מתנכל לו באופן אישי וחניית המשאית אינה מפריעה כלל



משרד המשפטים

תיק: 48/12

מפקחת על רישום מקרקעין חולון בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין ברחובות

2

ליתר בעלי הדירות בבית. הנתבע העלה טענות שונות בנוגע ל פעולות ומחדלי הנתבעת בנוגע לאופן תחזוקת הרכוש המשותף הסמוך לדירתו ; טענות אלו הועלו בתביעה אחרת (רח' 113/12) אשר הוגשה על ידי הנתבע כנגד התובעת כאן. סוגיות אלו הסתיימו בפסק דין והם בבחינת מעשה בית דין ואין לדון בהם במסגרת תביעה זו.

4. הצדדים העידו לפניי וסיכמו טענותיהם. בסיום הדיון ערכתי ביקור במקום בנכחות הצדדים על מנת להתרשם מהטענות השונות שהועלו באופן בלתי אמצעי. רשמיי מהביקור יובאו בהמשך פסק דיני.

האם רשאי הנתבע לעשות שימוש כאמור בהצמדתו ?

5. עיון בת/1 שהוא מכתב מינהל ההנדסה בעיריית ראשל"צ לתובעת מלמד כי תוואי החניה שתוכנן ובוצע לבית המשותף מושא ההליך מתאים לרכבים פרטיים שמידותיהם מופיעות בהנחיות משרד התחבורה. רוחב רכב לתכנון תא חניה הינו 1.7-1.8 מ'. בעדותו ציין הנתבע כי רוחב המשאית המשמשת אותו הינו כ- 2.2 מ' (עמ' 4 לפרוטוקול שורה 28). דהיינו, רוחב המשאית גדול ב- 30% מרוחב הרכב אשר לו תוכננה ויועדה החניה מלכתחילה. השימוש במלוא היקף ההצמדה (לאורכה ולרוחבה) גורע מיכולתו של בעל חניה ט' הסמוכה לעשות בה שימוש סביר, כפי שאפרט בסעיף 6 להלן, והיא עולה כדי שימוש לרעה בזכות הבעלות במובן סעיף 14 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969.

6. ממוצגים ת/2 ו- ת/4 וכן מביקורי במקום התרשמתי כי קיימת הפרעה לשימוש הסביר של בעליה של החניה המסומנת באות ט' לעשות שימוש בחניה זו מקום שהנתבע מחנה המשאית באופן שתואר לעיל (בין בחריגה לאחר ובין בחריגה לפנים). בעליה של חניה ט' אינו מסוגל כלל לפתוח את דלתות רכבו הסמוכות לחניית הנתבע מקום שהמשאית חונה באופן שתואר. אמנם, להפרעה זו אין קשר ישיר לשימוש ברכוש המשותף דווקא אלא לאופן השימוש שעושה הנתבע בחניה הצמודה לו (דהיינו : רכוש פרטי) אך דעתי היא כי אין בכך כדי לשלול את זכותו



משרד המשפטים

תיק: 48/12

מפקחת על רישום מקרקעין חולון בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין ברחובות

3

של בעליה של חניה זו להביע את התנגדותו לשימוש הבלתי סביר שנעשה ברכוש המשותף על ידי הנתבע.

7. האם עושה הנתבע שימוש סביר ברכוש המשותף ?

הכלל הוא כי בעל דירה רשאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף אף ללא אישור יתר בעלי הדירות. הלכה היא כי שימוש ברכוש המשותף לצרכי חניה הינו שימוש רגיל וסביר אך זאת בכפוף ל- שני תנאים מצטברים : האחד, שהשימוש תואם את תנאי המקום והזמן ; השני, שהוא אינו מונע שימוש דומה מ יתר בעלי הדירות בבית המשותף (ראו : ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645-649, 647 (1974)) תנאים אלה נבחנים בכל מקרה על- פי עובדותיו (ראו : ה"מ 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14-18, ירושלים, פ"ד לה(4) 277 (1981)), על כן אבחן להלן את עובדות המקרה שלפניי.

תנאי הזמן והמקום

הנתבע לא טען וממילא לא הוכיח כי השימוש שהוא עושה ברכוש המשותף תואם את תנאי הזמן והמקום .
בביקור שערכתי במקום עולה כי מדובר באזור מגורים מובהק . הרוב המכריע של הרכבים החונים הינם רכבים פרטיים בגודל סטנדרטי . אמנם, בבתים סמוכים הבחנתי ברכבים גדולים יותר כגון ג'יפים, מיני ואנים וכדומה , אך לא נתקלתי בעת ביקורי במשאיות דוגמת משאית הנתבע או ברכבים מסחריים דומים .

מניעת שימוש דומה מבעלי דירות אחרים

במהלך הביקור במקום נתבקש בעל חניה י"ב הסמוכה (חניה המאוונכת לחניית הנתבע) לתמרן כניסה ויציאה מהחניה הצמודה לדירתו כאשר משאית הנתבע חונה בחניה הצמודה ופולשת – במידה שאין עליה חולק- לעבר הרכוש המשותף.
התרשמתי כי קיימת הפרעה קלה לבעליה של חניה י"ב אך איני סבורה כי מדובר בהפרעה של ממש. החניה בבית דן בנויה בצורת האות העברית חית , חניה י"ב ממוקמת בצלע העליונה ואילו חניית הנתבע מצויה בצלע הימנית לפיכך , קיים



משרד המשפטים

תיק: 48/12

מפקחת על רישום מקרקעין חולון בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין ברחובות

4

במרכז שטח ניכר המהווה רכוש משותף והוא מאפשר תמרון סביר. עם זאת, ברי כי אם ייעשה שימוש דומה (חורג) על ידי יתר בעלי הדירות תיווצר הפרעה של ממש בתמרון הכניסה והיציאה מהחניות הצמודות.

החניונים אותם ציינה הנציגות בטענותיה מצויים אמנם במרחק לא מבוטל מהבית מושא ההליך אך הם מעניקים פתרון, הגם שאין זה הפתרון הנוח ביותר עבור הנתבע.

8. לנוכח האמור לעיל, דעתי היא כי השימוש שעושה הנתבע בחניה הפרטית שלו וברכוש המשותף אינו מהווה שימוש סביר. כפועל יוצא מכך אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבע להימנע מלהחנות משאית בחניה הצמודה לדירתו או ברכוש המשותף.

9. לא אוכל לסיים את פסק דיני מבלי להביע צער על כך שכל הניסיונות לגשר בין הצדדים ולמצוא פתרון שיפס את הצדדים לא צלח.

01. לאחר ששקלתי את הוצאות הצדדים הן בתביעה זו והן בתביעה (רח' 113/12 לרבות תוצאותיהם של הליכים אלו דעתי היא כי על כל צד לשאת בהוצאותיו.

ניתן היום, י"ט אב תשע"ב (07 אוגוסט 2012) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.